

시 정 요 구 / 주 의 요 구

1. 제 목 : 고문변호사·법무사 보수 지급 부적정 및 발견재산
법조치 실익검토 불철저
2. 소관부점 : 광주전남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제2호 및 제7호에 따라 담보부채권·공사회계 무담보채권 관리업무를 수행하고 있고

이를 위한 소송업무는 「고문변호사 운용요강」에 따라 고문변호사(이하 “변호사”라 한다)에게 위임하고, 담보물권 이전등기, 경매 및 기타 신청업무(이하 “신청업무”라 한다)는 「법무사 운용요강」에 따라 법무사에게 위임하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「고문변호사 운용요강」 제9조 제1항에 따르면 소송위임에 따른 변호사 보수는 소송목적의 값(이하 “소가”라 한다), 기존 판결문 보유 여부, 소송 종류 및 판결 결과 등에 따라 [별표 1] “변호사 보수기준”과 같이 지급한다고 되어 있다.

또한, 「법무사 운용요강」 제13조에 따르면 신청업무수행에 따른 법무사 보수는 신청업무별, 설정금액, 청구금액에 따라 [별표 2] “법무사 보수기준”과 같이 지급한다고 되어 있다.

따라서, 변호사 보수는 소가, 기존 판결문 보유 여부, 소송 종류 및 판결 결과 등에 따라 변호사 보수기준에 맞는 정당금액을 지급하여야 하고, 법무사 보수는 신청업무별, 설정금액 및 청구금액 등에 따라 법무사 보수기준에 맞는 정당금액을 지급하여야 한다.

한편, 「사립학교법」 제28조 제2항과 제51조에 따르면 학교교육에 직접 사용되는 사립학교경영자의 재산 중 교사, 교지 등(이하 “교사 등”이라 한다)은 담보로 제공할 수 없다고 되어 있고, 대법원 96누4947 판례¹⁾에 따르면 교사 등은 강제집행의 대상으로 볼 수 없는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 대상기간 동안 광주전남지역본부에서 변호사에게 위임한 소송업무 및 법무사에게 위임한 신청업무 관련 보수 지급 실태와 발견재산 법조치 의뢰현황을 점검한 결과

(1) 고문변호사 및 법무사 보수 지급 부적정

채무자 ○○○채권(◆◆◆◆ 0000-0000)의 연대보증인 ◇◇◇를 대상으로 한 ㉠㉠지법 0000 가단 00000 사해행위취소 사건은 소가가 22,445천 원이므로 변호사 보수기준 제1호 다목(소가 1억 원 이상 시효소송)에 따른 정당보수는 1,254천 원인데도 소가가 감액²⁾되기 전 금액 64,400천 원을 기준

1) 교사 등을 담보에 제공할 수 없는 규정취지는 사립학교 교육에 필수불가결한 학교재산이 처분됨으로써 학교의 존립자체가 위태롭게 되는 것을 방지하는 데에 그 목적이 있다고 되어 있으므로 교사 등은 강제집행의 대상으로 볼 수 없는 것이 타당하다.

2) 사해행위취소 대상이 되는 상속재산(64,400천 원)에 채무자 ○○○의 상속 지분(1/3)을 반영하여 감액

채무자 ○○○○○○채권(○○○○○ 0000 - 0000)을 대상으로 한 ○○지법
0000 가합 00000 양수금 사건은 소가가 271,594천 원이므로 변호사 보수
기준 제1호 다목에 따라 산정된 3,740천원에서 제2호 나목(무변론·
공시송달)에 따라 50%를 적용한 정당보수는 1,870천 원인데도 3,740천 원의
착수금(30%) 1,122천 원 지급(2021. 2. 5.) 이후 소송 종결 처리(2022. 5. 6.)를
하였음에도 감사일 현재까지 성공보수 748천 원을 추가 지급 하지
않는 등

[표 1] 변호사 보수 과다·과소 지급 현황

구분	순번	사건번호	소송종류	소송가액	정당보수 (A)	실지급 (B)	차액 (A-B)	비고
----	----	------	------	------	-------------	------------	-------------	----

과다지급	“기재 생략”
과소지급	“기재 생략”

구분	순번	사건번호	소송종류	소송가액	정당보수 (A)	실지급 (B)	차액 (A-B)	비고

한편, 채무자 ◀◀◀◀ 채권(●●●●●● 0000 - 0000) 관련 강제경매 건은 법무사 보수기준 '경매신청'에 따라 정당보수는 263천 원인데도 산정 착오로 329천 원을 지급하여 정당보수보다 66천 원을 과다 지급하였고,

채무자 ○○○ 채권(○○○○○ 0000 - 000000) 관련 강제경매 건은 법무사 보수기준 '경매신청'에 해당하여 정당보수는 135천 원임에도 산정 착오로 55천 원을 지급하여 정당보수보다 80천 원을 과소 지급하는 등

[표 2]와 같이 법무사 보수기준에 부합하지 않게 지급한 총 44건 (1,093천 원)이 확인되었다.

[표 2] 법무사 보수 과다·과소 지급 현황

(단위 : 천 원)

구분	순번	차주번호	주채무자	사건내용	정당보수 (A)	실지급 (B)	차액 (A-B)	비고
----	----	------	------	------	-------------	------------	-------------	----

합 계(44건)

과 다 지 급								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

“기재 생략”

구분	순번	차주번호	주채무자	사건내용	정당보수 (A)	실지금 (B)	차액 (A-B)	비고
과소지급								
				“기재 생략”				

구분	순번	차주번호	주채무자	사건내용	정당보수 (A)	실지급 (B)	차액 (A-B)	비고

(2) 발견재산 법조치 실익검토 불철저

광주전남지역본부는 채무자 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠(◆◆◆◆◆◆◆◆ 0000 - 000) 채권의 연대보증인 ●●●가 딸 ㉠㉠㉠에게 2018. 12. 3. 증여한 ‘◆◆◆도 ○○군 ㉠면 ◀▶리 000-00외 3필지 ○○○○○(건물)’ 등 (이하 “발견재산”이라 한다)³⁾을 대상으로 강제집행을 하기 앞서 법무사에게 ‘부동산처분금지가처분(이하 “가처분”이라 한다)’ 신청을 의뢰하여 2021. 3. 11. 가처분이 결정되었는데

해당 발견재산은 학교교육(유치원)에 직접 사용되는 교사(校舍) 및 교지(校地)에 해당되어 강제집행의 대상이 될 수 없으므로 가처분 유지 실익이 없음을 사유로 2021. 5. 4. 가처분을 해제하였다.

결국 발견재산에 대한 강제집행 가능여부를 철저히 검토하지 않고 법무사에게 법조치를 의뢰하여 가처분 신청·해제 비용 총 1,100천 원⁴⁾을 불필요하게 지급한 사실이 확인되었다.

[소관부점 의견] 광주전남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 변호사 및 법무사 보수 지급 관련 업무와 법무사에게 의뢰하는 법조치 건의 실익검토를 철저히 하겠다고 하였다.

3) (그 외) ◆◆◆도 ○○군 ㉠면 ▶▶리 000-00외 3필지 ●●●●●● 2동(건물), ◆◆◆도 ○○군 ㉠면 ▶▶리 000-00(토지)

4) 신청비용 1,004천 원, 해제비용 96천 원

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 변호사·법무사에게 보수를 과다 지급한 8건(1,330천 원)은 환입을 요청하고, 보수를 과소 지급한 49건(3,553천 원)은 추가 지급하며, 향후 변호사·법무사에게 보수를 과다 또는 과소하게 지급하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시고 (시정)

발견재산에 대한 가처분금지 등 법조치 의뢰 시 강제집행 가능여부 등을 검토하여 불필요한 비용이 지출되는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

[별표 1]

변호사 보수기준

(단위 : 원)

구 분		보 수(부가세 포함)			비 고
1. 보수요율	가. 소가 1억 원 미만 시효소송	(관할 내) 143,000, (관할 외) 198,000			정액제
	나. 소가 1억 원 이상 중 이미 판결문 등이 있는 시효소송	1,100,000			
	다. 나목을 제외한 소가 1억 원 이상 시효소송 및 그 밖의 소송*	소 가(단위 : 만 원)	보수요율 (부가세별도)	누계액 (단위 : 원)	최고 한도액은 440만 원
		▪ 500 이하 부분	-	440,000	
		▪ 500 ~ 1,000 이하 부분	5%	715,000	
		▪ 1,000 ~ 3,000 이하 부분	4%	1,595,000	
		▪ 3,000 ~ 5,000 이하 부분	3%	2,255,000	
		▪ 5,000 ~ 10,000 이하 부분	1%	2,805,000	
		▪ 10,000 초과 부분	0.5%	-	
라. 명도소송	생략(점유 세대수에 따라 달리 정함)			-	
마. 지급명령사건	66,000			정액제	
구 분		지급 기준			비 고
2. 보수금 지급 기준	가. 착수금 / 성공보수금**	보수금을 착수금과 성공보수금으로 구분 지급			-
	(1) 상기 나목, 라목 사건	착수금 50% 성공보수금 50%			-
	(2) 상기 다목 사건	착수금 30% 성공보수금 70%			최저 지급액은 44만 원
	나. ‘피고들의 전부자백’ 및 ‘무변론’ 판결 선고시	보수금의 50%만 지급			

* 사해행위 취소 등

** 성공보수금은 승소시 지급

[별표 2]

법무사 보수기준

(단위 : 원)

구 분		보 수(부가세 포함)			비 고
가. 적용 기본원칙	(1) 등기업무	▪ 담보물건별 등기단위별 적용 ▪ 기준보수와 추가보수를 합한 금액 ▪ 최고보수한도는 110만 원			-
	(2) 경매신청	▪ 경매신청 건별 청구금액 기준 ▪ 건별 최고보수 한도는 27.5만 원			
	(3) 소송업무	▪ 소장작성업무는 건당 5.5만 원			
	(4) 그 밖의 신청업무	▪ 채무불이행자명부등재신청, 가처분, 의사표시 공시송달, 판결에 의한 소유권 경정등기는 건당 6.6만 원 ▪ 가압류, 채권압류추심은 건별 청구금액 기준 (건별 최고보수 한도 12.1만 원) ▪ 신청에 따른 해제 및 말소업무는 5.5만 원			
구 분		보 수(부가세 포함)			비 고
나. 세부적용기준	(1) 등기업무 (근저당권 이전대상 설정 금액을 기준으로 하되, 지상권·상속대위등기는 공시지가 적용 과세표준 금액을 기준으로 적용)	▪ (기준보수) 각 담보물건의 등기단위 중 가장 큰 금액 등기단위에 적용 ▪ (추가보수) 각 담보물건의 등기단위가 2개 이상인 경우 기준보수 대상외 등기단위에 적용			-
	(가) 기준보수 적용	설정금액 (단위: 만 원)	누진금액 (단위: 원)	적용률 (부가세별도)	상한 327,800
		▪ 1,000 이하 부분	66,000	-	
		▪ 1,000 ~ 5,000 이하 부분	66,000	0.07%	
		▪ 5,000 ~ 10,000 이하 부분	96,800	0.06%	
		▪ 10,000 ~ 30,000 이하 부분	129,800	0.05%	
		▪ 30,000 ~ 50,000 이하 부분	239,800	0.04%	
	(나) 추가보수적용	설정금액 (단위: 만 원)	누진금액 (단위: 원)	적용률 (부가세별도)	상한 220,000
		▪ 1,000 이하 부분	33,000	-	
		▪ 1,000 ~ 5,000 이하 부분	33,000	0.05%*0.2	
		▪ 5,000 ~ 20,000 이하 부분	37,400	0.04%*0.2	
		▪ 20,000 ~ 100,000 이하 부분	50,600	0.03%*0.2	
		▪ 100,000 초과 부분	103,400	0.02%*0.2	
	(2) 경매신청업무 (경매신청 건별 청구금액 기준)	청구금액 (단위: 만 원)	누진금액 (단위: 원)	적용률 (부가세별도)	상한 275,000
		▪ 1,000 이하 부분	110,000	-	
		▪ 1,000 ~ 10,000 이하 부분	110,000	0.05%	
		▪ 10,000 ~ 30,000 이하 부분	159,500	0.04%	
	(3) 그 밖의 신청업무 (신청 건별 청구 금액 기준)	청구금액 (단위: 만 원)	누진금액 (단위: 원)	적용률 (부가세별도)	상한 121,000
		▪ 10,000 이하 부분	66,000	-	
		▪ 10,000 ~ 20,000 이하 부분	66,000	0.02%	
		▪ 20,000 ~ 50,000 이하 부분	88,000	0.01%	
		▪ 50,000 초과 부분	121,000	-	

※ 인지대, 송달료, 공부대, 증지대, 우편료 등은 실비지급